МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.10.22 № 1/1187

танай _____-ны №_____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдах НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаад саналаа гарган хүргүүлэв.

Хавсралт: 4 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

15210025

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2021 оны 10 дугаар сарын 22
ны өдрийн 1/1187 дугаар бичгийн хавсралт

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг арга хэмжээ авах чиглэлээр

- Эрүүдэн шүүхийн эсрэг арга хэмжээ авах чиглэлээр гэснийг “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэхийн эсрэг арга хэмжээ авах чиглэлээр” гэж нэр томъёог нэг мөр болгох;
- Зөвлөмж 4-ийн хүрээнд эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг хараат бусаар мөрдөн шалгах бие даасан нэгжийг байгуулах, бүтэц, орон тоо, төсвийг шийдвэрлэх талаар нэмж тусгах; Түүнчлэн Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардал төсвийг шийдвэрлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 50-ийн хүрээнд “Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран Эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх сэдэвт сургалтын материал боловсруулж, шүүгч, прокурор, мөрдөгч болон хуульчдад сургалт зохион байгуулах” гэж заасан арга хэмжээнд Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжтэй хамтран хэрэгжүүлэх талаар нэмж тусгах;

Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон ахмад настан зэрэг хүн амын эмзэг бүлгийн гишүүдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр

- Зөвлөмж 16-ийн хүрээнд өрх толгойлсон охид, хөвгүүдийн сурч боловсрох эрхийг хангах чиглэлээр тодорхой бодлого, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг төсөвт тусгах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 18, 19-ийн хүрээнд эмч, эрүүл мэндийн ажилтан, нийгмийн ажилтны сургалтын хөтөлбөрийн багцад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх, нийгмийн загварын тухай сургалтыг оруулж, үе шаттай зохион байгуулах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 18, 19-ийн хүрээнд аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад нөхөн үржихүйн зөвлөгөө, мэдээллийг бүх хүнд хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, нөхөн үржихүйн кабинет, төрөх тасгуудыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээнд нийцүүлэн тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 151-ийн хүрээнд “хүүхэд харах хувилбарт үйлчилгээг хэрэгжүүлэх, хүүхдийг Асралт гэр бүлд асран хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэх” гэж заасан арга хэмжээнд гэр бүлд түшиглэсэн хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бий болгох асуудлыг нэмж тусгах; Энэхүү арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг арга хэмжээ тус бүрээр тогтоох;

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр

- Зөвлөмж 12-ын хүрээнд түр хамгаалах байр болон нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийг бүх аймагт бий болгож, тэдгээрт ажиллах албан хаагчдын орон тоог нэмэгдүүлэх, алслагдсан газарт хүрч ажиллахад шаардагдах автомашин, шатахуун болон бусад зардлыг шийдвэрлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 123-ын хүрээнд цагдаа болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагууд зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулахад шаардлагатай сургагч багшийг бэлтгэх, орон тоог нэмэгдүүлэх, сургалтын байр,

танхим, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг шинэчлэх, шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх талаар нэмж тусгах;

- Зөвлөмж 10-ын хүрээнд Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан "байнга "гэсэн нэр томъёог хэрхэн ойлгох талаар хуулийн тайлбар хийх шаардлагатай байна. Тодруулбал гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчлийг өмнө нь 3 удаа үйлдсэн байх практик үйлчлэл нь оновчгүй байгаа тул гэр бүлийн хүчирхийллийг удаа дараа үйлдсэн болох нь нотлох баримтаар тогтоогдсон тохиолдолд байх талаар тайлбар хийхийг нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 133-ын хүрээнд аливаа байдлаар гэмт хэрэг, зөрчлийн шууд хохирогч, дам хохирогч болсон бага насны (14 хүртэлх насны) хүүхдийн эрхийг хамгаалах хүрээнд төрийн үйлчилгээний зардлаас (ялангуяа нарийн эмнэлгийн үзлэг, оношилгооны, тэмдэгтийн хураамж) чөлөөлөх талаар нэмж тусгах;

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр

- Зөвлөмж 155-ын хүрээнд хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэхэд шаардагдах төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах арга хэмжээг нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 149-ийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн хохирогч болсонтой холбоотой хүүхэд сэтгэлзүйн гүн хямралд орж, улмаар амиа хорлох байдалд хүрч байгааг онцгойлон анхаарч гэмт хэрэг, зөрчлийн хохирогчийн мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлдэггүй байх арга хэмжээг авах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 110-ын хүрээнд орон нутагт бичиг үсэг тайлагдаагүй охид, эмэгтэйчүүд их байгаад орон нутгийн удирдлагаас анхаарал хандуулж, зохих шатны боловсролд хамруулах асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 111-ийн хүрээнд Баян-Өлгий аймаг дахь хэлний цөөнх хүүхдүүд төрийн албан ёсны хэлээр суралцах боломжийг бүрдүүлэх, төрийн албан ёсны хэлээр сургуулийн өмнөх боловсрол олгох цэцэрлэггүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 150-ын хүрээнд хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл, бэлгийн мөлжлөгийг таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, шүүхэд сэтгэл санааны гэм хорыг үнэлэх, нөхөн төлүүлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх зэргээр хохирогчийн эрхийг хамгаалах, гэмт хэргийн хохирогч хүүхдийн сэтгэл санааны гэм хорыг үнэлэх, тооцох аргачлалыг боловсруулж хэрэгжүүлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 150-ын хүрээнд хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний мэдээллийн удирдлагын нэгдсэн систем бий болгох талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 150-ын хүрээнд олон нийтийн арга хэмжээ, үйлчилгээн дэх хүүхэд хамгааллын асуудлыг урлаг, соёл, спортын байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоотойгоор бий болгож, хяналтыг сайжруулан хүүхдийн эрх зөрчигдөх явдлаас урьдчилан сэргийлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 155-ын хүрээнд хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн нэг болох унаач хүүхдийн сурч боловсрох эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг нарийвчлан зохицуулж, холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар нэмж тусгах;

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хангах чиглэлээр

- Зөвлөмж 69-ийн хүрээнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг (худал мэдээлэл тараах), Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг (худал мэдээлэл тараах), Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар

зүйлийн 10.4.13-т заасан (илт худал мэдээлэл) гэсэн хууль зүйн ойлголтыг нэг мөр ойлгох талаар албан ёсны тайлбар гаргах асуудлыг нэмж тусгах;

Олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, дотоодын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, хүний эрхийн гэрээний хэрэглээг сайжруулах, сургалт зохион байгуулах чиглэлээр

- Зөвлөмж 5-ын хүрээнд Монгол Улсын олон талт олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд хариуцан зохион байгуулах тогтмол үйл ажиллагаатай бүтцийг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэргэд байгуулж, энэхүү бүтэц нь Комиссын илтгэлийг жил бүрийн УИХ-ын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, илтгэлээр өгсөн санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр УИХ-аас гаргасан тогтоолын хэрэгжилтийг мөн адил хангаж ажилладаг механизмыг бий болгох талаар нэмж тусгах;

Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хүртэх эрхийн чиглэлээр

- Зөвлөмж 100-ийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагын хүний болон санхүүгийн нөөцийг хуваарилахдаа мэргэшсэн эх баригч, эмэгтэйчүүдийн эмч, багийн эмчийн орон тоог зохистой нэмэгдүүлэх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай орчин үеийн оношлогоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 105-ын хүрээнд өсвөр насны охид эрт бэлгийн харилцаанд орох, бага насандаа хүүхэд төрүүлэх, үр хөндүүлэх, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөөр өвчлөх нь нэмэгдэж байгааг анхаарч, төрийн тусгайлсан бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
- Зөвлөмжийн 105-ын хүрээнд Эмнэлгийн стандарт, шаардлага хангаагүй нөхцөлд нууцаар үр хөндөх, хяналтгүйгээр үр зулбуулах эм зардаг байдлыг илрүүлж, таслан зогсоох, хариуцлага хүлээлгэх тодорхой арга хэмжээг авах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 122-ийн хүрээнд сургуулийн орчинд анги, бүлэг, нийтээр нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хүрээнд “Охидын үзлэг”-ийг нэгдсэн байдлаар хийхийг таслан зогсоох, суралцагчдын эрүүл мэндийн нууцлалыг чанд хадгалж, мэргэжлийн ёс зүйн алдаа гаргаж, хариуцлагагүй хандсан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцохыг журамлах, өсвөр үеийнхнийг сайн дурын үндсэн дээр эрүүл мэндийн зөвлөгөө, шинжилгээнд хамрагдах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 107-ийн хүрээнд эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд зориулсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, мэдээлэл тогтмол цуглуулах тогтолцоог ажиллуулах, судалгаа, мэдээллийг шийдвэр гаргахад ашиглах талаар нэмж тусгах;

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын мандатыг бэхжүүлэх чиглэлээр

- Зөвлөмж 25-ийн хүрээнд “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 5.5 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд болон Дэлхий нийтэд үүсэн Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдал, цахим шилжилтийн үйл явцтай

нийцүүлэн Монгол Улсад Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах талаар нэмж тусгах;

- Зөвлөмж 25-ийн хүрээнд Хүний эрхийн боловсролын Дэлхийн хөтөлбөрийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх, үнэлэх, тайлагнах чиг үүргийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтмол хариуцан ажиллах, уг асуудлыг хариуцах тодорхой бүтэц, нэгж байгуулах зэргээр хүний эрхийн боловсрол, сургалтын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 25-ийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэх зорилго бүхий бие даасан хичээлийг бүрэн дунд, мэргэжлийн болон дээд боловсролын шатанд бий болгож, бусад сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хүний эрхэд суурилсан хандлагад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 25-ийн хүрээнд хууль зүйн их, дээд сургуулиудад “Хүний эрх” хичээлийг заавал судлах мэргэжлийн суурь хичээлийн жагсаалтад оруулах, эрх зүйн бакалавр, магистр, докторантурын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хүний эрхэд суурилсан хандлагаар шинэчлэх, хүний эрхийн магистр, докторын сургалтын хөтөлбөр, салбар дундын судалгааны хөтөлбөр бий болгож, хэрэгжүүлэх талаар нэмж тусгах;
- Зөвлөмж 25-ийн хүрээнд дээд боловсролын болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, стандарт шаардлагад Хүний эрхийн боловсролын асуудлыг тусгах;

Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах чиглэлээр

- Зөвлөмж 45-ийн хүрээнд “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал, журмыг шинэчлэн батлуулахад нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний асуудлыг тусгах” гэсэн арга хэмжээнд Хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар нэмж тусгах.

---oOo---